



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 134 DEL 17/03/2026	OGGETTO: POR FESR Campania 2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 - D.D. n. 146 del 23/12/2019 (BURC n. 81 del 30/12/2019). Lavori relativi all'intervento di "efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III SAL LAVORI
Registro Generale N. 199 DEL 18/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

CUP: J26C18000160002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

- il **Decreto Sindacale n. 20/2025**, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza

Premesso che:

- con **D.G.R. n. 403 del 26/06/2018** è stato deliberato di programmare risorse per €. 40.000.000,00, ai fini dell'attuazione dell'Ob. Specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili", e suddividendo le suddette risorse tra le Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR FESR Campania 2014/2020;
- con **D.D. n. 126 del 17/09/2018** è stato approvato l'Avviso per la selezione, ai fini dell'ammissione al finanziamento, di progetti esecutivi cantierabili, conformi alla normativa vigente in materia procedure d'appalto e validati ai sensi dell'art 26 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto predisposti per la riduzione dei consumi energetici in strutture ed edifici pubblici, nonché nell'edilizia abitativa pubblica, per l'installazione dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania;
- con **D.D. n. 4 del 07/02/2019** è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione al finanziamento di cui al citato Avviso, la cui composizione è stata poi parzialmente modificata con D.D. n. 29 del 20/03/2019;
- con **D.D. n. 146 del 23/12/2019**, pubblicato nel BURC n. 81 del 30/12/2019, si è proceduto alla presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione e all'approvazione, per la Linea di Azione 4.1.1 – Ob. Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 – 2020, dell'elenco delle istanze escluse e non ammesse (di cui all'Allegato 1) e della graduatoria di

merito (di cui all'Allegato 2) con indicazione delle istanze ammissibili e finanziabili nonché delle istanze ammissibili e non finanziabili per mancata capienza della disponibilità finanziaria;

- nella graduatoria di merito di cui all'allegato 2 della **D.D. n. 146 del 23.12.2019** è presente tra gli interventi non finanziabili per mancata disponibilità finanziaria quello presentato dal Comune di Avella per un importo totale pari ad **€ 2.091.666,15**;
- con la DGR 339 del 09/07/2020, facendo seguito alla nota PG/2020/0284026 del 17/06/2020 dell'ADG in merito alla DGR 403/2018, sono state acquisite risorse sull'Ob. Sp. 4.1 – Azione 4.1.1 e 4.1.2 pari a 24.261.141,49 milioni;
- con **DGR n. 132 del 22/03/2022** è stato dato mandato all'Autorità di gestione del POR FESR di individuare una prima selezione di operazioni aggiuntive da finanziare con il PO FESR 2014/2020 la cui spesa sarà comunque effettuata entro il 31/12/2023 e di programmare risorse del PO FESR 2014/2020 pari a € 265.000.000,00 per l'Asse 4, demandando ai ROS, di concerto con l'Autorità di gestione del FESR e con gli Uffici della Programmazione Unitaria, l'attuazione delle misure del POR FESR 2014-2020;
- con nota dell'AdG PG/2022/0193820 dell'11/04/2022, avente ad oggetto "Notifica DGR n. 132/2022. Misure di razionalizzazione della spesa POR Campania FESR 2014-2020", è stata notificata la su richiamata Delibera dando mandato alla Direzione di procedere, con la verifica di coerenza con i criteri di selezione, le priorità e gli Obiettivi specifici del PO FESR 2014/2020 e la verifica di compatibilità dei cronoprogrammi procedurali e di spesa in raccordo con gli Orientamenti di chiusura dei programmi, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per l'ammissione a finanziamento delle operazioni di competenza, in relazione allo scorrimento della graduatoria di merito di cui all'Allegato 2 del D.D. n. 146 del 23/12/2019, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 50.000.000,00 per l'azione 4.1.1.;
- Che con decreto dirigenziale n. 262 del 16.12.2022 si è sancita l'ammissione a finanziamento dell'intervento **Intervento di efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- CUP J26C18000160002** per un ammontare complessivo di **€ 2.644.891,11**;

Preso atto che

- Con determinazione del responsabile del servizio **n. 140 (n. 231 del Reg. Gen.) del 22.05.2023** si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva alla società **FLAD srl** Part. IVA n. 07015691210 con sede legale in Piazza Gaetano Perugini, 4 - 83100 Avellino (AV), il servizio di **direzione lavori, misure e contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** dell'intervento **"Intervento di efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- CUP J26C18000160002** per un importo pari ad **€ 60.000,00** oltre oneri ed IVA, come per legge, se dovuti;
- Con determinazione del responsabile del servizio **n. 372 (n. 549 del Reg. Gen.) del 28.10.2023** si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva all'operatore economico **NATALE BERNARDO S.R.L.** Part. IVA n. 02359400617 con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 31 – 80133 – Casal di Principe (CE), i lavori relativi all'intervento di **"Efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- CUP J26C18000160002** per un importo di aggiudicazione in complessivi **€ 2.109.980,03, oltre 22.076,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, come per legge**;
- che in data 21/11/2023 è stato stipulato con l'operatore economico **NATALE BERNARDO S.R.L.** Part. IVA n. 02359400617 con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 31 – 80133 – Casal di Principe (CE), il contratto rep. n. 38/2023, relativo alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

- che con determinazione del responsabile del servizio n. 402 del 28/11/2023 (R.G. n. 598) è stato approvato il I Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 14/11/2023 e liquidato la fattura elettronica n. 3_23 del 28/11/2023 emessa da NATALE BERNARDO S.R.L. per un importo di € 494.762,22, di cui € 449.783,84 per imponibile ed € 44.978,38 per Iva al 10%, quale importo relativo al Certificato di pagamento n. 1;
- che con determinazione del responsabile del servizio n. 432 del 05/12/2023 (R.G. n. 636) è stato approvato il II Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 21/11/2023 e liquidato la fattura elettronica n. 4_23 del 30/11/2023, l'importo di € 1.012.863,62 per imponibile e all'erario € 101.286,36 per IVA al 10%, quale importo relativo al II SAL Lavori relativamente all'intervento **"Efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- CUP J26C18000160002 - CIG: 99207795D1;**

Dato atto che

- in data 19/01/2026 con prot. n. 729/2026, è pervenuta la documentazione contabile relativa al III SAL a tutto il 19/01/2026 dell'intervento in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Antonio Lombardi e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta NATALE BERNARDO S.R.L. e precisamente:
 - o Stato di Avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto 19/01/2026;
 - o Registro di Contabilità n. 3;
 - o Libretto delle misure n. 3;
 - o Sommario del Registro di Contabilità;
 - o Certificato di pagamento n. 3, per un importo pari ad € 362.580,52 oltre IVA al 10%;

Vista

- la fattura elettronica n. 2_26 del 16/03/2026, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3084 del 16/03/2026 emessa da NATALE BERNARDO S.R.L. per un importo di € **398.838,57**, di cui € 362.580,50 per imponibile ed € 36.258,05 per IVA al 10%, relativamente al III Stato di Avanzamento dei Lavori;

Visto

- il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Atteso che la predetta fattura risulta regolarmente acquisita e validata dal Responsabile unico del procedimento;

Ritenuto

- pertanto di poter procedere all'approvazione della documentazione tecnico contabile presentata relativa al III Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 19/01/2026;
- di poter procedere alla dovuta liquidazione della fattura n. 2_26 del 16/03/2026, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3084 del 16/03/2026 emessa da **NATALE BERNARDO S.R.L.**;

Preso atto che l'operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 c.1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza;

Ritenuto di subordinare l'emissione del mandato di pagamento della 2_26 del 16/03/2026, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3084 del 16/03/2026 emessa da NATALE BERNARDO S.R.L., in favore del suindicato creditore ad avvenuto accredito, delle somme spettanti, da parte della Regione Campania, quale Ente finanziatore del progetto;

Dato atto che la copertura finanziaria trova a valere su risorse POR FESR Campania

2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 - D.D. n. 84 del 18.02.2026, per la somma di € **171.615,69**, quale accredito stanziato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Preso atto che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: **CIG 99207795D1**;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto inoltre,

l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate

ACQUISITO per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **DI APPROVARE** la documentazione contabile relativa al III SAL a tutto il 19/01/2026 dell'intervento in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Antonio Lombardi e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta NATALE BERNARDO S.R.L. e precisamente:
 - Stato di Avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 19/01/2026;
 - Registro di Contabilità n. 3;
 - Libretto delle misure n. 3;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 3, per un importo pari ad € 362.580,52 oltre IVA al 10%;
2. **DI APPROVARE** la fattura elettronica n. 2_26 del 16/03/2026, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3084 del 16/03/2026 emessa da NATALE BERNARDO S.R.L. per un importo di € 398.838,57, di cui € 362.580,50 per imponibile ed € 36.258,05 per IVA al 10%, relativamente al III Stato di Avanzamento dei Lavori;
3. **DI LIQUIDARE** all'operatore economico **NATALE BERNARDO S.R.L.**, tramite bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, l'**ACCONTO** pari ad € **171.615,69** relativamente alla fattura elettronica n. 2_26 del 16/03/2026, relativo al III SAL Lavori relativamente all'intervento **"Efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- CUP J26C18000160002 - CIG: 99207795D1**;
4. **DI SUBORDINARE** la emissione del mandato di pagamento per la restante parte della fattura elettronica n. 2_26 del 16/03/2026, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3084 del 16/03/2026 emessa da NATALE BERNARDO S.R.L. in favore del suindicato creditore ad avvenuto accredito, delle ulteriori somme spettanti, da parte della Regione Campania, quale Ente finanziatore del progetto;
5. **Di DARE ATTO che:**
 - il costo dell'affidamento trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse POR FESR Campania 2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 - D.D. n. 84 del 18.02.2026;
 - la somma complessiva di € **171.615,69**, quale acconto sulla fattura n. 2_26 del 16/03/2026, è

imputata al Capitolo di Bilancio n. 2388/2;

6. Di DARE ATTO, inoltre, che:

- a) il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: CIG **99207795D1**;
- b) il Responsabile unico del procedimento è **l'arch. Pasquale Maiella**
- c) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. 33/2014;

Avella (AV), 18/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 17/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: IMPEGNO CONTABILE SULLA BASE DEL DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEC. DIRIG.N. 262/2022 DELLA REGIONE CAMPANIA CIG: CUP: J26C18000160002 Descrizione Capitolo: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLEX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA CONVENTO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.018	5.2	2388.2		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
134	€ 875.123,91	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 76 Codice Fiscale: 00000234552 P.Iva: 00000234552
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
356	171.615,69	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 18/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 18/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 18/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 338, e vi rimarrà fino al 02/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 199 del 18/03/2026;

Oggetto: POR FESR Campania 2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 - D.D. n. 146 del 23/12/2019 (BURC n. 81 del 30/12/2019). Lavori relativi all'intervento di "efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE III SAL LAVORI

Avella (AV), 18/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella